



Městský úřad Kadaň

Obecní živnostenský úřad
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
pracoviště: Jana Roháče 1381, Kadaň
tel. č. (ústředna): 474 319 500-501



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.: MUKK/29732/2024

SP. ZN.: ŽÚ/402/2024

VYŘIZUJE: Jitka Malá

TEL.: 474 319 632

MOBIL: 606 781 109

E-MAIL: jitka.mala@mesto-kadan.cz

E-MAIL: e-podatelna@mesto-kadan.cz

DATUM: 2024-06-19 15:32:15.663

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 17. června 2024 byla Městskému úřadu v Kadani doručena žádost pod č.j.:MUKK/29405/2024, týkající se poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost se týká těchto dokumentů/informací:

1. „prosím sdělte, zda je Vám známo, že objekt je již od loňského roku využíván k ubytovacím službám? Nebyla to v roce 2023 ještě nepovoleno? Majitelka má na chatě také registrovanou živnost – hostinská činnost – je vám to známo?
2. prosím sdělte, jedná se tedy o provozovnu ve smyslu živnostenského zákona: je řádně označená?
3. sdělte prosím, zda musí chata pro ubytovací služby splňovat nějaké základní předpoklady? uváděná obsazenost až 5 osob? a psi? Jak jsou likvidovány odpadní vody? prověřili jste to?
4. sdělte prosím, zda musí chata pro hostinskou činnost splňovat nějaké základní předpoklady? hygiena? PBŘ? Jak jsou likvidovány odpadní vody? jedná se o změnu užívání? prověřili jste to?
5. sdělte prosím, jak se dle ŽZ eviduje a kontroluje obsazenost ubytovacího zařízení?
6. Sdělte prosím, jak zvažujete při povolování provozovny také dopady na životní prostředí? máte vyjádření obce Měděnec?

K požadovanému sděluje povinný subjekt na základě informací poskytnutých odborem Obecním živnostenským úřadem následující:

Ad. 1: Ano, podnikatelka oznámila zahájení provozování živností Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a Hostinská činnost v uvedené provozovně, viz údaje z informačního systému veřejné správy RŽP Portál živnostenského podnikání.

[https://www.rzp.cz/verejne-udaje/cs/udaje/vyber-](https://www.rzp.cz/verejne-udaje/cs/udaje/vyber-osoby;roleSubjektu=P;jmeno=Karol%C3%ADna;prijmeni=Z%C3%A1vadov%C3%A1/osoba;oid=Ad)

[osoby;roleSubjektu=P;jmeno=Karol%C3%ADna;prijmeni=Z%C3%A1vadov%C3%A1/osoba;oid=Ad](https://www.rzp.cz/verejne-udaje/cs/udaje/vyber-osoby;roleSubjektu=P;jmeno=Karol%C3%ADna;prijmeni=Z%C3%A1vadov%C3%A1/osoba;oid=Ad)

70e98178ef96ed3a17064d69f0468defd9f4b6d16695c8a2161b4d1b207e44f189d;platne=true/subjekt;sarzp=A135f0348364ea28a0f18c0964fc11da5f649fb0a8eb6bf5c913b51877f1819a2189d

Ad. 2: Ano, provozovna byla dne 18. června 2024 označena trvale zvenčí viditelně v souladu s ustanoveními živnostenského zákona.

Ad. 3: Provozovna má být dle § 17 odst. 4 živnostenského zákona způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Dle informace z ÚZK Nahlížení do katastru nemovitostí je provozovna zapsaná jako stavba pro rodinnou rekreaci <https://nahliznidokn.cuzk.cz/> . Živnostenský úřad neurčuje podmínky pro ubytovací služby v chatě, ani neurčuje obsazenost chaty a povolení pro psy.

Ad. 4: Podnikatelka oznámila v uvedené provozovně zahájení provozování živnosti ohlašovací řemeslné Hostinská činnost, ale kontrolou 18. června 2024 nebylo zjištěno, že je živnost provozována. Jak jsou likvidovány odpadní vody, živnostenský úřad nekontroluje.

Ad. 5: Živnostenský úřad nekontroluje obsazenost ubytovacího zařízení.

Ad. 6: Živnostenský úřad provozovnu nepovoluje.

Obdrží:

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ**
37.

Ing. Jitka Malá
vedoucí obecního živnostenského úřadu

Ing. Jitka Malá

Od:
 Odesláno: sobota 15. června 2024 11:53
 Komu: jitka.mala@mesto-kadan.cz
 Předmět: žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - soulad stavby a jejího užívání se SZ
 - chata ev.č. 173 Horní Halže
 Přílohy: mapa seznam jelení dřevěnice 150624.jpg; inzerát pronájem sousedka závadová 310524.docx

sousední chata ev.č. 173 opět změnila v loňském roce majitele, nyní je majitelkou dle KN Závadová Karolína, Na pahorku 1466/9, Vršovice, 10100 Praha 10, v květnu postavila nevzhledný bez předchozí komunikace mezi námi nevzhledný plot - oplocenku, 26.5.2024 jsme se společně sešli - zdůvodňovala to potřebou zabránit svému psu volně pobíhat (plot není uzavřen, pes pobíhá všude, následně nám namlouvala jak to tam má ráda, a bude tam stále jezdit a zvelebit to, pořídila si tam novou venkovní lázeň (sporně umístěnou blízko mého pozemku) a bude stavět saunu, následně jsme zjistili, že chatu inzeruje ke krátkodobým pronájmům - viz. příloha, na stránkách uvádí, že chata je NOVĚ ZREKONSTRUOVANÁ, <https://www.facebook.com/profile.php?id=61555032950168> požádal jsem město Vejprty o sdělení, zda bylo vydáno pro chatu ev.č. 173 Horní Halže Měděnec vydáno v uplynulých 5 letech nějaké rozhodnutí související s rekonstrukcí této chaty ? dle náhledu do KN je zastavěná plocha větší ?

1. prosím sdělte, zda je Vám známo, že objekt je již od loňského roku využíván k ubytovacím službám ? <https://www.facebook.com/profile.php?id=61555032950168>
- nebyla to v roce 2023 ještě nepovoleno ? majitelka má na chatě také registrovanou živnost - hostinská činnost - je vám to známo ?
2. prosím sdělte, jedná se tedy o provozovnu ve smyslu živnostenského zákona ? je řádně označená ?
3. sdělte prosím, zda musí chata pro ubytovací služby splňovat nějaké základní předpoklady ? uváděná obsazenost až 5 osob? a psi ?
- jak jsou například likvidovány odpadní vody ? prověřili jste to ?
4. sdělte prosím, zda musí chata pro hostinskou činnost splňovat nějaké základní předpoklady ? hygiena ? PBŘ ?
- jak jsou například likvidovány odpadní vody ? jedná se o změnu užívání ? prověřili jste to ?
5. sdělte prosím, jak se dle ŽZ eviduje a kontroluje obsazenost ubytovacího zařízení ?
6. sdělte prosím, jak zvažujete při povolování provozovny také dopady na životní prostředí ? máte vyjádření obce Měděnec ?

dnes 15.6.2024 jsem zjistil, že na serveru SEZNAM.CZ se zobrazuje u chaty mé ženy odkaz na ubytovací služby, níže zasílám prť sc Seznam- mapy Horní Halže Měděnec, na této mapě je označena chata mé ženy ev.č. 141 na parcele č.148 jako Jelení dřevěnice - ubytovací služby, žádnou takovou službu neprovozujeme, jedná se o chatu ev.č. 173 na parcele č.147/1, požádal jsem SEZNAM o zjednání nápravy a sdělení kdo a kdy tuto informaci zadal a proč oni bez kontroly zveřejnili, nevím zda se jedná o omyl či úmysl,